Santiago, trece de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 21, reclama don Enrique Alberto Altamirano Tordecilla, administrador electoral de la candidatura de doña Vania Graciela Altamirano Ogaz a concejal por la comuna de Los Vilos, contra la Resolución Final N°S005730-2025, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, dictada en el procedimiento administrativo sancionatorio Rol N°O-1539-2025-SCGFE, que le aplicó una multa de seis unidades tributarias mensuales, a beneficio fiscal, por no presentar la cuenta general de ingresos y gastos electorales de esa candidatura en las elecciones municipales de 2024, y pide que se condone o se rebaje;

2°) Que, conforme al artículo 44 de la Ley N°19.884, todo candidato, a través de su administrador electoral, está obligado a presentar la cuenta general de ingresos y gastos de campaña electoral aun cuando no haya tenido ingresos ni incurrido en gastos, dando relación de ello, dentro de los treinta días siguientes a la elección (artículo 47). El incumplimiento se sanciona, tratándose de candidatos a concejal, con multa de cinco a catorce unidades tributarias mensuales, cuya cuantía «será determinada teniendo en cuenta su reiteración y la cantidad de electores habilitados del territorio electoral correspondiente»;

3°) Que, consta en el expediente que la cuenta no se presentó dentro de plazo (certificado de diecisiete de enero de dos mil veinticinco, foja 10); que los cargos formulados el dos de julio de dos mil veinticinco (fojas 2 y 3) y notificados el tres de julio de dos mil veinticinco (foja 4) no fueron contestados (certificado de cinco de agosto de dos mil veinticinco, foja 12); y que, sin embargo, el dieciséis de julio de dos mil veinticinco, dentro del plazo de diez días hábiles concedido en esa formulación de cargos y antes de que se dictara la resolución reclamada, el administrador electoral remitió por la plataforma del Servicio Electoral los antecedentes de la cuenta de la candidatura al administrador general electoral del partido, según certificado del propio Servicio de la misma fecha (foja 24), antecedente que la resolución

no pondera;

4°) Que, la presentación tardía no elimina la infracción, consumada al vencer el plazo del artículo 47, por lo que no procede dejar sin efecto la multa; pero constituye la rendición extemporánea que la propia formulación de cargos requirió, cumplida dentro del plazo que ésta fijó, y permite al Servicio Electoral el control del financiamiento de la candidatura, lo que debe considerarse al graduar la sanción; y

5°) Que, atendidos esa circunstancia, la ausencia de reiteración y la cantidad de electores habilitados de la comuna de Los Vilos, se fija la multa en el mínimo legal de cinco unidades tributarias mensuales.

Por estas consideraciones, ***se acoge parcialmente la reclamación deducida,*** sólo en cuanto se rebaja a cinco unidades tributarias mensuales la multa aplicada por la Resolución Final N°S005730-2025, de diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, y se rechaza en lo demás.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°2.085-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 13/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 13/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 13/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°2085-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 13 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 13/10/2026

C630518C-09F9-4DEE-9257-F013023B584E
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.